

중요 어휘

1. **고수(固守)하다**: 자기의 주장이나 태도 따위를 굳게 지키다.

동의어: 견지(堅持)하다, 고집(固執)하다

반의어: 철회(撤回)하다

예문: 그는 끝까지 자신의 입장을 **고수하여** 한 치도 양보하지 않았다.

2. **간주(看做)하다**: 상태, 모양, 성질 따위로 보거나 그렇다고 여기다.

동의어: 인정(認定)하다, 취급(取扱)하다

예문: 기한 내에 이의를 제기하지 않으면 동의한 것으로 **간주한다**.

3. **옹호(擁護)하다**: 두둔하고 편들어 감싸 보호하다.

동의어: 변호(辯護)하다, 지지(支持)하다

반의어: 비판(批判)하다

예문: 그는 소수자의 권리를 **옹호하는** 활동에 앞장서 왔다.

4. **일견(一見)**: 한 번 봄. 또는 얼핏 보기에.

동의어: 언뜻, 얼핏

예문: 그의 제안은 **일견** 합리적으로 보였으나, 자세히 따져 보면 허점이 많았다.

5. **정체(停滯)하다**: 나아가지 못하고 한 자리에 머물러 있다.

동의어: 침체(沈滯)하다, 답보(踏步)하다

반의어: 진보(進步)하다

예문: 경기가 오랫동안 **정체하여** 실업률이 높아졌다.

6. **간극(間隙)**: 사이에 벌어진 틈. 또는 서로 다른 두 대상 사이의 차이나 거리.

동의어: 틈새, 격차(格差)

예문: 세대 간 **간극**이 커지면서 소통의 어려움이 심해졌다.

7. **문언(文言)**: 문서나 법률 조항에 적힌 글의 내용.

동의어: 조문(條文), 법문(法文)

예문: 계약서의 **문언**을 꼼꼼히 확인한 뒤에 서명해야 한다.

8. **총칭(總稱)하다**: 여러 가지를 한데 묶어 통틀어 부르다.

동의어: 통칭(通稱)하다

예문: 쌀, 보리, 밀 등 곡류를 **총칭하여** 양곡이라 한다.

9. **포괄(包括)하다**: 일정한 대상이나 범위를 모두 아울러 포함하다.

동의어: 아우르다, 망라(網羅)하다

반의어: 배제(排除)하다

예문: 이 정책은 사회 전 분야를 **포괄하는** 종합 대책으로 마련되었다.

10. **미신적(迷信的)**: 비과학적이거나 비합리적인 믿음에 근거하는.

예문: 일식이 불길한 징조라는 것은 **미신적인** 해석에 불과하다.

11. **인위적(人爲的)**: 사람의 힘으로 꾸미거나 만들어 낸. 자연 그대로가 아닌.

동의어: 작위적(作爲的)

반의어: 자연적(自然的)

예문: **인위적**으로 조성한 호수 주변에 공원이 들어섰다.

12. **도모(圖謀)하다**: 어떤 일을 이루기 위하여 대책과 방법을 세우다.

동의어: 꾀하다, 모색(摸索)하다

예문: 기업은 매출 증대를 **도모하기** 위해 신제품 개발에 투자했다.

13. **저해(沮害)하다**: 막아서 해를 끼치거나 방해하다.

동의어: 방해(妨害)하다, 저지(阻止)하다

반의어: 촉진(促進)하다

예문: 과도한 규제가 기술 혁신을 **저해하는** 요인으로 지적되었다.

14. **빗대다**: 직접 말하지 않고 다른 것에 비유하여 돌려서 나타내다.

동의어: 비유(比喩)하다, 에둘러 말하다

예문: 그는 회사의 경영 상태를 침몰하는 배에 **빗대어** 표현했다.

15. **인습적(因襲的)**: 오래전부터 이어져 내려오는 관습에 의한. 또는 낡은 관례를 그대로 따르는.

동의어: 관습적(慣習的), 구태의연(舊態依然)하다

반의어: 혁신적(革新的)

예문: **인습적인** 사고방식에서 벗어나야 새로운 변화를 이끌 수 있다.

16. **원천(原天) 무효(無效)**: 처음부터 아무런 법적 효력이 없음.

반의어: 유효(有效)

예문: 사기에 의한 계약은 **원천 무효**로 처리된다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

일반적으로 법적 의제란 실제로는 사실이 아닌 어떤 것을 법적 으로는 마치 사실인 것처럼 취급하고 반대되는 증거가 있다 하더라도 그와 같은 취급을 ㉠[고수]하려는 것을 의미한다. 가령 일정 기간 이상 생사가 확인되지 않는 사람에 대해 법원이 실종 선고를 내리면 그 사람은 사망한 것으로 ㉡[간주]되어, 법원이 다시 실종 선고를 취소하기 전에는 설령 그가 살아 있다 하더라도 법적으로 여전히 사망한 것으로 취급되는데, 이러한 결과가 바로 법적 의제에 따른 것이라 할 수 있다.

법적 의제의 활용에 대해서는 다양한 평가가 존재해 왔다. 벤담은 이를 가장 해롭고 비열한 거짓말이라 비판하는데, 그에 의하면 정의를 실현하는 일에 의제를 동원하는 것은 거래를 한다면서 사기나 치는 것과 같다. 반면에 블랙스톤은 법적 의제가 바람직한 목표의 제도적 달성에 어색하게나마 기여한다는 점에서 매우 유용한 수단이라며 ㉢[옹호]한 바 있다.

메인은 일견 법적 의제의 유용성을 인정하는 입장을 제시한다. 그는 정제된 사회와 진보하는 사회의 차이를 지적하면서 법적 의제가 가지는 규범적 의의를 설명한다. 사회적 필요와 법 사이에 거리가 있을 때, 정제된 사회에서는 법이 문명의 발달에 족쇄로 작용함으로써 그러한 간극이 해소되는 반면, 진보하는 사회에서는 문명이 발달해 가면서 법이 뒤처지게 될 때마다 법이 끊임없이 변화에 적응함으로써 틈새가 메워지는데, 후자의 경우 법적 의제는 바로 그와 같은 ㉣[사회와 법의 조화를 이끌어 내는 장치 중의 하나]였다는 것이다.]

메인은 법적 의제를 다음의 두 가지 방식으로 이해할 것을 제안한다. 즉 좁은 의미의 법적 의제는 사실에 부합하지 않는 진술이 부인되지 않도록 법적인 힘이 가해진 것으로서, 앞에서 언급했던 일반적 의미의 법적 의제와 별반 다르지 않다. 반면에 넓은 의미의 법적 의제는 법 규칙의 문언은 그대로인 채 그 실제적 작용이 바뀐 역사적 사실을 숨기거나 숨기는 데 영향을 주는 일체의 가정을 총칭하는 것으로서, 좁은 의미의 법적 의제도 이에 포괄된다. 메인은 법적 의제가 갖는 도구적 유용성이 이 같은 이해 방식을 통해 보다 명확히 드러날 수 있음을 보여 주고 있다. 그에 따르면 특히 유년기의 사회 단계에서 사람들은 법이 변한다는 것에 대해 미신적인 거부감을 지니고 있었기 때문에, 간혹 법을 개선해야 할 필요가 생겼을 때 실제로는 분명 법에 변화를 주었음에도 불구하고 법이 흔들림 없이 자리를 지키고 있다는 믿음을 그들에게 심어 줘야만 했다. 실로 법적 의제는 그러한 임무를 수행하는 데 최적화된 장치였다.

이러한 시각에서 메인은 법적 의제에 대한 벤담의 비판이 단지 그의 무지를 드러냈을 뿐이라고 말한다. 그러나 동시에 메인은 법적 의제의 유용성을 근거로 그것이 좀 더 법체계 속에 뿌리내릴 수 있어야 한다고 보는 견해에 대해서는 반대의 의사를 분명히 밝히고 있다. 그는 사회 발달의 특정 단계에서 의제가 법의 엄격함을 극복하는 유용한 수단이었으며, 특히 생물학적 타인들 사이에 인위적인 가족관계의 형성을 가능케 하는 입양이라는 의제가 없었다면 사회가 어떻게 세대 단절로 인한 소멸 위기를 극복하고 문명을 위한 기반을 축적할 수 있었을지 상상하기도 어렵다고 말한다. ㉤[그럼에도 불구하고 법적 의제는 분명 거친 장치이기 때문에 성숙한 사회가 여전히 이 같은 장치를 통해 유용한 결과를 ㉥[도모]하려는 것은 적절치 않다는 것이다.] 구체적으로 그는 법적 의제가 근대적인 법체계에서 필요로 하는, 이른바 개념들의 체계적 분류를 ㉦[저해]하는 문제점을 지니고 있다고 지적한다. 법적 의제가 종종 등장하는 영미(英美)의 법정 풍경을 빚

댄 것으로 알려진 한 예에서처럼 만일 판사가 "A와 B 사이의 혼인은 x라는 목적을 위해서는 유효한 것으로 보지만, y라는 목적을 위해서는 원천 무효로 볼 것이다."라고 선언한다면, 혼인이 유효하게 성립하기 위한 법적 조건을 조리 있게 기술하는 일은 결코 쉽지 않을 것이다.

메인의 경계에도 불구하고 근대적인 법체계의 현실에는 법적 의제의 그림자가 짙게 드리웠다. 심지어 그 본질이 의제라는 점조차 쉽게 드러나지 않는 경우도 종종 있다. 그 대표적인 사례로는 법원이 새로운 사실관계를 해결하기 위한 규칙을 어디까지나 기존의 법으로부터 발견할 뿐이라 주장하지만 실제로는 법 자체를 변경한 것으로 평가되는 상황을 들 수 있다. 옛 법은 이미 폐지되었지만, 법의 발견이라는 인습적 언어의 장막 아래서 의제는 단지 법이 조금 유연해졌을 뿐이라 속삭이고 있는 것이다.

1. 밑글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 법적 의제에 관한 세 학자의 견해를 제시한 뒤, 이들 견해를 절충하는 새로운 이론적 틀을 도출하고 있다.
- ② 법적 의제의 일반적 정의를 제시한 후, 이에 대한 대립적인 평가와 함께 한 학자의 분석을 중심으로 논의를 전개하고 있다.
- ③ 법적 의제의 역사적 기원을 서술한 후, 그것이 현대법에 이르러 새로운 의미를 획득하게 된 과정을 시간 순서에 따라 설명하고 있다.
- ④ 법적 의제의 개념을 정의하고, 그것이 사회 발달의 각 단계에 미친 영향을 정제된 사회와 성숙한 사회로 나누어 동등한 비중으로 분석하고 있다.
- ⑤ 법적 의제라는 법적 수단이 지닌 한계를 먼저 지적하고, 이를 보완할 수 있는 대안적 법 장치의 필요성을 역설하고 있다.

2. 밑글의 '벤담', '블랙스톤', '메인'에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 벤담은 법적 의제가 정의의 실현을 가장하면서 실질적으로는 기만적 성격을 지닌다고 보았다.
- ② 블랙스톤은 법적 의제가 완전하지는 않지만 제도적 차원에서 바람직한 결과에 이바지한다고 보았다.
- ③ 메인은 벤담이 법적 의제가 역사적으로 수행해 온 기능을 파악하지 못한 것이라고 비판하였다.
- ④ 메인은 블랙스톤과 마찬가지로 법적 의제의 유용성을 인정하되, 성숙한 사회에서의 활용은 유보적으로 보았다.
- ⑤ 벤담과 메인은 모두 법적 의제가 법과 사실 사이의 괴리를 초래한다는 점에서는 인식을 같이하고 있다.

3. 윗글을 바탕으로 ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 법적 의제가 법 규칙의 문언을 변경하지 않으면서도 법의 실제적 작용을 조정하는 방식으로 사회적 필요에 대응해 왔음을 평가한 것이다.
- ② ㉔는 법적 의제가 법 규칙의 문언을 변경하지 않으면서도 법에 대한 미신적 거부감을 완화하는 데 기여해 왔음을 평가한 것이다.
- ③ ㉔는 법적 의제가 사회적 필요와 법 사이의 간극을 해소하는 데 기여했음을 인정하되, 그 과정에서 개념의 체계적 분류가 저해되었음을 지적한 것이다.
- ④ ㉔는 법적 의제가 사회적 필요와 법 사이의 간극을 해소하는 데 기여했음을 인정하되, 진보하는 사회에서만 그러한 기능이 유효했음을 한정한 것이다.
- ⑤ ㉔는 법적 의제가 사회적 필요와 법 사이의 간극을 해소하는 데 기여했음을 인정하되, 성숙한 사회에서는 더 이상 그러한 기능을 기대하기 어렵다는 한계를 함께 제시한 것이다.

4. 윗글을 바탕으로 ㉕를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉕는 메인이 법적 의제의 유용성 자체를 전면적으로 부인하는 근거로 제시된 것이다.
- ② ㉕는 벤담의 비판을 수용하면서도 블랙스톤의 옹호론과 절충하는 결론에 해당한다.
- ③ ㉕는 법적 의제의 유용성을 인정하는 논의와 그것의 한계를 지적하는 논의 사이에서, 전자에 대한 양보를 거친 뒤 후자로 전환하는 역할을 한다.
- ④ ㉕는 입양이라는 의제의 사례를 통해 법적 의제가 성숙한 사회에서도 여전히 유효한 수단임을 확인하는 결론에 해당한다.
- ⑤ ㉕는 법적 의제가 근대적 법체계에서 개념의 체계적 분류를 가능케 한다는 메인의 주장을 뒷받침하는 논거로 기능한다.

5. 윗글을 바탕으로 '넓은 의미의 법적 의제'에 대해 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 좁은 의미의 법적 의제를 포함하면서 그보다 외연이 넓은 개념이다.
- ② 법 규칙의 문언이 변경되었다는 사실을 공개적으로 선언하는 방식으로 작동하는 개념이다.
- ③ 법의 실제적 작용이 바뀌었다는 역사적 사실을 은폐하는 데 관여하는 가정들을 포괄한다.
- ④ 유년기 사회에서 법의 변화에 대한 미신적 거부감이 있었던 시기에 특히 유효한 기능을 수행하였다.
- ⑤ 법이 변하지 않았다는 외관을 유지하면서도 법의 내용을 실질적으로 변경하는 효과를 가능케 하였다.

6. ㉑~㉓의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉑: 차지한 물건이나 형세 따위를 굳게 지킴.
- ② ㉒: 상태, 모양, 성질 따위가 그와 같다고 봄.
- ③ ㉓: 두둔하고 편들어 지킴.
- ④ ㉔: 어떤 것을 이루기 위하여 대책과 방법을 세움.
- ⑤ ㉕: 가로막아서 못하게 하거나 해로움을 끼침.

7. 윗글의 6문단에 제시된 사례에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① 법원이 새로운 규칙을 기존 법의 발견이라 주장하면서 실제로는 법을 변경한 상황은 좁은 의미의 법적 의제에 해당하나 넓은 의미의 법적 의제에는 해당하지 않는다.
- ② 법원이 기존의 법으로부터 규칙을 발견할 뿐이라 주장하는 것은 법 규칙의 문언이 바뀌지 않았음을 공식적으로 확인하는 절차에 해당한다.
- ③ 이 사례는 법적 의제가 근대적 법체계에서도 여전히 활용되고 있는 현실을 보여 주는 것으로, 의제의 작동이 의제라는 점조차 인식되지 않을 수 있음을 예시한다.
- ④ 이 사례는 메인이 근대적 법체계에서 법적 의제의 활용을 적극 권장하는 근거로 제시한 것이다.
- ⑤ 옛 법이 이미 폐지되었다는 사실은 법적 의제가 법의 안정성 유지에 실패했음을 보여 주는 반증이다.

8. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

우리 민법은 2011년 3월의 개정을 통해 성년이 되는 시기를 20세에서 19세로 낮춰 정하고 있으며, 미성년자에 대해서는 법률 행위를 할 때 법정 대리인의 동의를 얻도록 하고, 미성년자가 단독으로 한 법률 행위는 취소할 수 있도록 하는 등의 특별한 보호 제도를 마련하고 있다. 한편 민법은 혼인을 할 수 있는 나이를 18세 이상으로 정하고 있기 때문에 미성년자가 혼인을 하는 경우가 생길 수 있는데, 민법은 그와 같은 경우에도 원칙적으로 부모의 동의를 받도록 정하고 있다. 그러나 일단 미성년자가 혼인을 한 뒤에는 실제로 성년에 이르기 전이라도 성년자로 본다는 규정을 두고 있어서 더 이상 부모 등의 동의를 구할 필요 없이 단독으로 유효한 법률 행위를 할 수 있게 되어 있다. 이러한 규정을 성년 의제 규정이라고 부르는데, 이는 실제로 민법상 성년의 기준인 19세에 이르지 않았음에도 불구하고 특별한 법적 필요에 의해 민법이 적용되는 생활 영역에서는 그와 같은 사람을 성년자로 간주한다는 점을 나타내고 있는 것이다.

- ① 성년 의제 규정은 혼인을 한 미성년자의 법률 행위에 관한 독립성을 확보해 준다는 점에서 사회적 필요와 법 사이의 간극을 메우는 기능을 수행한다고 볼 수 있다.
- ② 2011년 3월의 민법 개정으로 성년 기준이 20세에서 19세로 변경됨에 따라 성년 의제로 인한 사실과 법적 평가 사이의 불일치 폭은 이전보다 줄어들었다고 평가할 수 있다.
- ③ 메인의 관점에서 보면, 성년 의제 규정으로 인해 성년의 법적 조건을 일관되게 기술하는 것이 어려워지는 문제가 발생할 수 있다.
- ④ 성년 의제 규정은 미성년자를 법률 행위에서 특별히 보호하기 위한 수단으로서 도입된 것이므로 법정 대리인 동의 제도와 동일한 목적을 추구하는 것이다.
- ⑤ 성년 의제 규정은 실제로 성년에 이르지 않은 사람을 성년자로 간주하는 것이므로, 사실에 부합하지 않는 진술에 법적인 힘이 가해진 사례에 해당한다.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

일반적으로 법적 의제란 실제로는 사실이 아닌 어떤 것을 법적으로는 마치 사실인 것처럼 취급하고 반대되는 증거가 있다 하더라도 그와 같은 취급을 고수하려는 것을 의미한다. 가령 일정 기간 이상 생사가 확인되지 않는 사람에 대해 법원이 실종 선고를 내리면 그 사람은 사망한 것으로 간주되어, 법원이 다시 실종 선고를 취소하기 전에는 설령 그가 살아 있다 하더라도 법적으로 여전히 사망한 것으로 취급되는데, 이러한 결과가 바로 법적 의제에 따른 것이라 할 수 있다.

[A] 법적 의제의 활용에 대해서는 다양한 평가가 존재해 왔다. 벤담은 이를 가장 해롭고 비열한 거짓말이라 비판하는데, 그에 의하면 정의를 실현하는 일에 의제를 동원하는 것은 거래를 한다면서 사기나 치는 것과 같다. 반면에 블랙스톤은 법적 의제가 바람직한 목표의 제도적 달성에 어색하게나마 기여한다는 점에서 매우 유용한 수단이라며 옹호한 바 있다.

[B] 메인은 일견 법적 의제의 유용성을 인정하는 입장을 제시한다. 그는 정제된 사회와 진보하는 사회의 차이를 지적하면서 법적 의제가 가지는 규범적 의의를 설명한다. 사회적 필요와 법 사이에 거리가 있을 때, 정제된 사회에서는 법이 문명의 발달에 족쇄로 작용함으로써 그러한 간극이 해소되는 반면, 진보하는 사회에서는 문명이 발달해 가면서 법이 뒤처지게 될 때마다 법이 끊임없이 변화에 적응함으로써 틈새가 메워지는데, 후자의 경우 법적 의제는 바로 그와 같은 사회와 법의 조화를 이끌어 내는 장치 중의 하나였다는 것이다.

메인은 법적 의제를 다음의 두 가지 방식으로 이해할 것을 제안한다. 즉 ㉠[좁은 의미의 법적 의제]는 사실에 부합하지 않는 진술이 부인되지 않도록 법적인 힘이 가해진 것으로서, 앞에서 언급했던 일반적 의미의 법적 의제와 별반 다르지 않다. 반면에 ㉡[넓은 의미의 법적 의제]는 법 규칙의 문언은 그대로인 채 그 실제적 작용이 바뀐 역사적 사실을 숨기거나 숨기는 데 영향을 주는 일체의 가정을 총칭하는 것으로서, 좁은 의미의 법적 의제에 포함된다. 메인은 법적 의제가 갖는 도구적 유용성이 이 같은 이해 방식을 통해 보다 명확히 드러날 수 있음을 보여 주고 있다. 그에 따르면 특히 유년기의 사회 단계에서 사람들은 법이 변한다는 것에 대해 미신적인 거부감을 지니고 있었기 때문에, 간혹 법을 개선해야 할 필요가 생겼을 때 실제로는 분명 법에 변화를 주었음에도 불구하고 법이 흔들림 없이 자리를 지키고 있다는 믿음을 그들에게 심어 줘야만 했다. 실로 법적 의제는 그러한 임무를 수행하는 데 최적화된 장치였다.

이러한 시각에서 메인은 법적 의제에 대한 벤담의 비판이 단지 그의 무지를 드러냈을 뿐이라고 말한다. 그러나 동시에 메인은 법적 의제의 유용성을 근거로 그것이 좀 더 법체계 속에 뿌리내릴 수 있어야 한다고 보는 견해에 대해서는 반대의 의사를 분명히 밝히고 있다. 그는 사회 발달의 특정 단계에서 의제가 법의 엄격함을 극복하는 유용한 수단이었으며, 특히 생물학적 타인들 사이에 인위적인 가족관계의 형성을 가능케 하는 입양이라는 의제가 없었다면 사회가 어떻게 세대 단절로 인한 소멸 위기를 극복하고 문명을 위한 기반을 축적할 수 있었을지 상상하기도 어렵다고 말한다. 그럼에도 불구하고 법적 의제는 분명 거친 장치이기 때문에 성숙한 사회가 여전히 이 같은 장치를 통해 유용한 결과를 도모하려는 것은 적절치 않다는 것이다. 구체적으로 그는 법적 의제가 근대적인 법체계에서 필요로 하는, 이른바 개념들의

체계적 분류를 저해하는 문제점을 지니고 있다고 지적한다. ㉢[법적 의제가 종종 등장하는 영미(英美)의 법정 풍경을 빚낸 것으로 알려진 한 예에서처럼 만일 판사가 "A와 B 사이의 혼인은 x라는 목적을 위해서는 유효한 것으로 보지만, y라는 목적을 위해서는 원천 무효로 볼 것이다."라고 선언한다면, 혼인이 유효하게 성립하기 위한 법적 조건을 조리 있게 기술하는 일은 결코 쉽지 않을 것이다.]

메인의 경계에도 불구하고 근대적인 법체계의 현실에는 법적 의제의 그림자가 짙게 드리웠다. 심지어 그 본질이 의제라는 점조차 쉽게 드러나지 않는 경우도 종종 있다. 그 대표적인 사례로는 법원이 새로운 사실관계를 해결하기 위한 규칙을 어디까지나 기존의 법으로부터 발견할 뿐이라 주장하지만 실제로는 법 자체를 변경한 것으로 평가되는 상황을 들 수 있다. 옛 법은 이미 폐지되었지만, 법의 발견이라는 인습적 언어의 장막 아래서 의제는 단지 법이 조금 유연해졌을 뿐이라 속삭이고 있는 것이다.

9. [A]와 [B]에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① [A]에서 벤담은 법적 의제를 도덕적 관점에서 비판하며 정의 실현과 양립할 수 없는 것으로 규정한다.
- ② [A]에서 블랙스톤은 법적 의제의 형식적 불완전성을 인정하면서도 그 실용적 가치를 강조한다.
- ③ [B]에서 메인은 진보하는 사회에서 법이 사회적 변화를 따라잡는 과정에서 법적 의제가 기여했다고 본다.
- ④ [A]의 벤담과 [B]의 메인은 법적 의제가 사실과 다른 진술을 법적으로 강제한다는 점에서 동일한 비판적 결론에 이른다.
- ⑤ [A]의 두 평가는 법적 의제의 동일한 특성에 대해 상반된 가치 판단을 내리고 있으며, [B]는 이를 역사적 맥락 안에서 재평가하고 있다.

10. 밑글에서 확인할 수 있는 '메인'의 견해에 부합하지 않은 것은?

- ① 법적 의제의 역사적 유용성을 인정하면서도 그것의 제도적 확대에는 반대한다.
- ② 좁은 의미의 법적 의제보다 넓은 의미의 법적 의제를 통해 도구적 유용성이 더 잘 드러난다고 본다.
- ③ 유년기의 사회에서는 법의 변화를 명시적으로 선언하는 것이 가능했기 때문에 법적 의제가 불필요했다고 본다.
- ④ 입양이라는 의제가 사회의 존속과 문명의 기반 형성에 핵심적인 기능을 수행했다고 평가한다.
- ⑤ 근대적인 법체계에서 법적 의제가 개념의 체계적 분류를 저해한다는 점을 그것의 구체적 문제점으로 지적한다.

11. 윗글을 바탕으로 ㉠과 ㉡을 비교한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 사실에 부합하지 않는 진술에 법적인 힘을 부여하는 방식으로 작동하고, ㉡은 법의 실제적 작용 변화를 은폐하는 가정까지 포괄한다.
- ② ㉠은 일반적 의미의 법적 의제와 크게 다르지 않지만, ㉡은 그보다 넓은 외연을 가진 상위 개념이다.
- ③ ㉠의 개념 안에 ㉡이 포함되므로, ㉠에 해당하는 사례는 동시에 ㉡에도 해당할 수 있다.
- ④ ㉠은 법 규칙의 문언 자체가 변경되는 것을 전제로 하고, ㉡은 법 규칙의 문언이 그대로인 채 실제적 작용만 바뀌는 것을 전제로 한다.
- ⑤ 메인에 따르면 법적 의제의 도구적 유용성은 ㉠의 관점보다 ㉡의 관점을 통해 더 명확히 파악될 수 있다.

12. 윗글을 바탕으로 ㉢에 대해 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢는 법적 의제가 유년기의 사회에서 법 변화에 대한 미신적 거부감을 해소하는 데 기여한 구체적인 역사적 사례를 제시하고 있다.
- ② ㉢는 법적 의제를 넓은 의미로 이해해야 하는 필요성을 뒷받침하기 위해 법의 문언과 실제적 작용이 괴리되는 사례를 보여 주고 있다.
- ③ ㉢는 법적 의제가 법적 개념의 일관된 체계화를 방해할 수 있다는 메인의 지적을 동일한 법적 사항이 목적에 따라 상반된 판단을 받게 되는 상황으로 예시하고 있다.
- ④ ㉢는 블랙스톤이 주장한 법적 의제의 제도적 기여를 구체적 사례로 뒷받침함으로써 메인이 블랙스톤의 입장에 동조하고 있음을 나타낸다.
- ⑤ ㉢는 법적 의제가 진보하는 사회에서 사회와 법의 조화를 이끌어 내는 장치로 기능하는 방식을 영미 법정의 판결을 통해 구체적으로 보여 주고 있다.

13. 윗글에 나타난 '정체된 사회'와 '진보하는 사회'에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① 정체된 사회에서는 법이 사회적 필요에 적응하지 못하여 간극이 해소되지 않는 반면, 진보하는 사회에서는 법적 의제를 통해서만 간극이 해소된다.
- ② 정체된 사회에서는 사회적 필요와 법 사이의 간극이 법의 변화를 통해 해소되는 반면, 진보하는 사회에서는 법이 문명의 발달에 족쇄로 작용한다.
- ③ 정체된 사회에서는 법이 문명의 발달을 억제하는 방식으로 사회와 법 사이의 간극이 해소되고, 진보하는 사회에서는 법이 변화에 적응함으로써 간극이 해소된다.
- ④ 정체된 사회와 진보하는 사회 모두에서 법적 의제는 사회적 필요와 법 사이의 간극을 해소하는 핵심적 장치로 기능한다.
- ⑤ 정체된 사회에서는 법의 변화에 대한 미신적 거부감이 존재하기 때문에 법적 의제가 필수적이고, 진보하는 사회에서는 그러한 거부감이 사라져 의제가 불필요하다.

14. 윗글을 바탕으로 <보기>에 대해 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

갑국은 과거부터 '토지의 소유자는 그 토지 위의 공간에 대해서도 무제한적인 권리를 가진다.'라는 법 조문을 유지해 왔다. 그러나 항공기 기술의 발달로 상공 비행이 일상화되자, 갑국의 법원은 이 조문을 재해석하여 '토지 소유자의 공간 권리는 합리적으로 이용 가능한 범위에 한정된다.'라는 새로운 원칙을 확립하였다. 이때 법원은 자신들이 기존의 법을 변경한 것이 아니라, 그 조문에 내재된 원래의 의미를 발견한 것일 뿐이라고 설명하였다. 한편 을국은 유사한 상황에서 '항공기의 통상적 비행 고도에 해당하는 공간에 대해서는 토지 소유자의 권리를 제한한다.'라는 새로운 조문을 명시적으로 제정하여 기존 법 조문을 공식적으로 개정하였다.

- ① 갑국의 사례에서 법원이 기존 조문에 내재된 의미를 발견한 것이라 주장하는 것은, 실질적으로는 법의 내용을 변경하면서도 그 사실을 은폐하는 것이므로 넓은 의미의 법적 의제에 해당한다고 볼 수 있다.
- ② 갑국의 사례는 윗글 6문단에서 제시된, 법원이 기존 법으로부터 규칙을 발견할 뿐이라 주장하지만 실제로는 법을 변경한 것으로 평가되는 상황에 해당한다.
- ③ 을국의 사례는 법 규칙의 문언 자체를 공식적으로 변경한 것이므로, 법적 의제에 해당한다고 보기 어렵다.
- ④ 메인의 관점에서 보면, 갑국의 방식은 법적 의제가 근대적 법체계에서도 여전히 작동하고 있는 사례에 해당하고, 을국의 방식은 의제에 의존하지 않고 법을 명시적으로 개선한 사례에 해당한다.
- ⑤ 갑국의 사례에서 법원의 재해석은 유년기 사회에서 법 변화에 대한 미신적 거부감을 해소하기 위해 활용된 법적 의제의 전형적인 양상을 보여 준다.

15. 윗글에 나타난 '입양'에 관한 서술의 논리적 기능을 설명한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 법적 의제가 성숙한 사회에서도 유효한 수단임을 논증하기 위한 결정적 근거로 제시되었다.
- ② 법적 의제가 근대적 법체계에서 개념의 체계적 분류를 저해한다는 주장의 대표적 사례로 활용되었다.
- ③ 법적 의제의 역사적 유용성을 극대화하여 보여 줌으로써, 그럼에도 불구하고 성숙한 사회에서의 의제 활용이 부적절하다는 결론의 설득력을 강화하는 역할을 한다.
- ④ 벤담의 비판이 타당함을 뒷받침하기 위해, 법적 의제가 생물학적 사실과 법적 평가 사이의 괴리를 초래한 사례로 제시되었다.
- ⑤ 넓은 의미의 법적 의제가 좁은 의미의 법적 의제보다 도구적 유용성이 높음을 예시하기 위해 제시되었다.

16. <보기>의 관점에서 윗글의 '메인'을 비판한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

법학자 풀러는 법적 의제가 법의 창조적 발전에 기여하는 본질적 속성을 지닌다고 주장한다. 그에 의하면 법적 의제는 단순히 과거의 법 개선을 위한 임시방편이었던 것이 아니라, 법이 새로운 사회적 현실에 대응하는 과정에서 언제나 필요로 하는 고유한 사고 도구이다. 법 규칙의 문언이 고정되어 있는 한 그 문언과 사회적 현실 사이의 간극은 반복적으로 발생할 수밖에 없으며, 이때 법적 의제는 문언의 안정성을 훼손하지 않으면서도 법의 실질적 내용을 갱신할 수 있게 해 준다. 따라서 법적 의제를 특정 사회 발달 단계에 한정된 과도기적 장치로 보는 것은 법 발전의 본질을 오해하는 것이다.

- ① 메인이 법적 의제의 유용성을 인정한 것은 타당하지만, 좁은 의미와 넓은 의미를 구분하여 분석한 방법론은 법적 의제의 본질적 속성을 오히려 가리게 된다.
- ② 메인이 법적 의제를 사회 발달의 특정 단계에서 유용했던 도구로 한정하는 것은, 법 규칙의 문언과 사회적 현실 사이의 간극이 지속적으로 발생한다는 점을 간과한 것이다.
- ③ 메인이 입양이라는 의제의 역사적 기여를 강조한 것은, 법적 의제가 과거에만 유효했다는 풀러의 주장과 상충한다.
- ④ 메인이 벤담의 비판을 무지의 소산이라 평가한 것은, 법적 의제의 본질적 속성을 인정하지 않는 풀러의 입장과 동일한 오류를 범하고 있다.
- ⑤ 메인이 법적 의제가 개념의 체계적 분류를 저해한다고 지적한 것은, 법적 의제의 창조적 발전 기능을 인정하는 풀러의 관점에서 보면 법적 의제를 활용하지 않아야 할 이유가 된다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

일반적으로 법적 의제란 실제로는 사실이 아닌 어떤 것을 법적 으로는 마치 사실인 것처럼 취급하고 반대되는 증거가 있다 하더라도 그와 같은 취급을 고수하려는 것을 의미한다. 가령 일정 기간 이상 생사가 확인되지 않는 사람에 대해 법원이 실종 선고를 내리면 그 사람은 사망한 것으로 간주되어, 법원이 다시 실종 선고를 취소하기 전에는 설령 그가 살아 있다 하더라도 법적으로 여전히 사망한 것으로 취급되는데, 이러한 결과가 바로 법적 의제에 따른 것이라 할 수 있다.

법적 의제의 활용에 대해서는 다양한 평가가 존재해 왔다. 벤담은 이를 가장 해롭고 비열한 거짓말이라 비판하는데, 그에 의하면 정의를 실현하는 일에 의제를 동원하는 것은 거래를 한다면서 사기나 치는 것과 같다. 반면에 블랙스톤은 법적 의제가 바람직한 목표의 제도적 달성에 어색하게나마 기여한다는 점에서 매우 유용한 수단이라며 옹호한 바 있다.

메인은 일견 법적 의제의 유용성을 인정하는 입장을 제시한다. 그는 정제된 사회와 진보하는 사회의 차이를 지적하면서 법적 의제가 가지는 규범적 의의를 설명한다. 사회적 필요와 법 사이에 거리가 있을 때, 정제된 사회에서는 법이 문명의 발달에 족쇄로 작용함으로써 그러한 간극이 해소되는 반면, 진보하는 사회에서는 문명이 발달해 가면서 법이 뒤처지게 될 때마다 법이 끊임없이 변화에 적응함으로써 틈새가 메워지는데, 후자의 경우 법적 의제는 바로 그와 같은 사회와 법의 조화를 이끌어 내는 장치 중의 하나였다는 것이다.

메인은 법적 의제를 다음의 두 가지 방식으로 이해할 것을 제안한다. 즉 좁은 의미의 법적 의제는 사실에 부합하지 않는 진술이 부인되지 않도록 법적 힘이 가해진 것으로서, 앞에서 언급했던 일반적 의미의 법적 의제와 별반 다르지 않다. 반면에 넓은 의미의 법적 의제는 법 규칙의 문언은 그대로인 채 그 실제적 작용이 바뀐 역사적 사실을 숨기거나 숨기는 데 영향을 주는 일체의 가정을 총칭하는 것으로서, 좁은 의미의 법적 의제도 이에 포괄된다. 메인은 법적 의제가 갖는 도구적 유용성이 이 같은 이해 방식을 통해 보다 명확히 드러날 수 있음을 보여 주고 있다. ㉠ [그에 따르면 특히 유년기의 사회 단계에서 사람들은 법이 변한다는 것에 대해 미신적인 거부감을 지니고 있었기 때문에, 간혹 법을 개선해야 할 필요가 생겼을 때 실제로는 분명 법에 변화를 주었음에도 불구하고 법이 흔들림 없이 자리를 지키고 있다는 믿음을 그들에게 심어 줘야만 했다.] 실로 법적 의제는 그러한 임무를 수행하는 데 최적화된 장치였다.

이러한 시각에서 메인은 법적 의제에 대한 벤담의 비판이 단지 그의 무지를 드러냈을 뿐이라고 말한다. 그러나 동시에 메인은 법적 의제의 유용성을 근거로 그것이 좀 더 법체계 속에 뿌리내릴 수 있어야 한다고 보는 견해에 대해서는 반대의 의사를 분명히 밝히고 있다. 그는 사회 발달의 특정 단계에서 의제가 법의 엄격함을 극복하는 유용한 수단이었으며, 특히 생물학적 타인들 사이에 인위적인 가족관계의 형성을 가능케 하는 입양이라는 의제가 없었다면 사회가 어떻게 세대 단절로 인한 소멸 위기를 극복하고 문명을 위한 기반을 축적할 수 있었는지 상상하기도 어렵다고 말한다. 그럼에도 불구하고 법적 의제는 분명 ㉡[거친 장치]이기 때문에 성숙한 사회가 여전히 이 같은 장치를 통해 유용한 결과를 도모하려는 것은 적절치 않다는 것이다. 구체적으로 그는 법적 의제가 근대적인 법체계에서 필요로 하는, 이른바 개념들의

체계적 분류를 저해하는 문제점을 지니고 있다고 지적한다. 법적 의제가 종종 등장하는 영미(英美)의 법정 풍경을 빚낸 것으로 알려진 한 예에서처럼 만일 판사가 "A와 B 사이의 혼인은 x라는 목적을 위해서는 유효한 것으로 보지만, y라는 목적을 위해서는 원천 무효로 볼 것이다."라고 선언한다면, 혼인이 유효하게 성립하기 위한 법적 조건을 조리 있게 기술하는 일은 결코 쉽지 않을 것이다.

메인의 경계에도 불구하고 근대적인 법체계의 현실에는 법적 의제의 그림자가 짙게 드리웠다. 심지어 그 본질이 의제라는 점조차 쉽게 드러나지 않는 경우도 종종 있다. ㉢[그 대표적인 사례로는 법원이 새로운 사실관계를 해결하기 위한 규칙을 어디까지나 기존의 법으로부터 발견할 뿐이라 주장하지만 실제로는 법 자체를 변경한 것으로 평가되는 상황을 들 수 있다.] 옛 법은 이미 폐지되었지만, 법의 발견이라는 인습적 언어의 장막 아래서 의제는 단지 법이 조금 유연해졌을 뿐이라 속삭이고 있는 것이다.

17. 밑글의 중심 화제에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 법적 의제의 정당성을 둘러싼 벤담과 블랙스톤 사이의 논쟁 과정과 그 귀결
- ② 법적 의제라는 법적 수단의 개념, 그것에 대한 다양한 평가, 그리고 메인의 분석을 통해 드러나는 그것의 유용성과 한계
- ③ 정제된 사회에서 진보하는 사회로의 이행 과정에서 법적 의제가 수행한 구체적인 역사적 역할
- ④ 좁은 의미의 법적 의제와 넓은 의미의 법적 의제를 구분하는 메인의 분류 체계에 대한 비판적 검토
- ⑤ 근대적 법체계에서 법적 의제가 퇴장하게 된 원인과 그 대안으로 등장한 입법 방식의 특징

18. 밑글을 바탕으로 ㉠의 의미와 기능에 대해 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 법적 의제가 진보하는 사회에서 사회와 법의 조화를 이끌어 내는 데 적합하지 않았음을 나타내는 표현이다.
- ② ㉠은 법적 의제가 사실에 부합하지 않는 진술에 법적 힘을 가한다는 점에서 정밀하지 못한 수단이라는 인식을 담고 있으며, 성숙한 사회에서의 지속적 활용에 대한 부정적 평가의 근거로 기능한다.
- ③ ㉠은 법적 의제가 벤담이 지적한 대로 해롭고 비열한 성격을 지녔다는 메인의 동의를 나타내는 표현이다.
- ④ ㉠은 넓은 의미의 법적 의제가 좁은 의미의 법적 의제보다 체계성이 떨어진다는 점을 비유적으로 표현한 것이다.
- ⑤ ㉠은 법적 의제가 유년기의 사회에서부터 성숙한 사회에 이르기까지 일관되게 정교한 수단으로 기능해 왔음을 역설적으로 부정하는 표현이다.

19. 뒷글을 바탕으로 할 때, "만약 진보하는 사회에서 법적 의제 없이도 법이 사회적 변화에 적응할 수 있는 제도적 수단이 충분히 갖추어져 있었다면"이라는 가정에서 추론할 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 진보하는 사회에서 사회적 필요와 법 사이의 간극은 법적 의제 이외의 수단을 통해 메워졌을 것이다.
- ② 메인이 말하는 사회와 법의 조화를 이끌어 내는 장치들 중 법적 의제의 비중은 줄어들었을 것이다.
- ③ 법적 의제에 대한 벤담의 비판은 법적 의제가 실제로 활용되지 않았기 때문에 제기될 필요가 없었을 것이다.
- ④ 유년기의 사회에서 법의 변화에 대한 미신적 거부감이 존재했다면 법적 의제가 여전히 필요했을 가능성이 있다.
- ⑤ 성숙한 사회에서 법적 의제가 개념들의 체계적 분류를 저해하는 문제는 동일하게 발생했을 것이다.

20. [A]에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① [A]에서 메인은 법적 의제를 좁은 의미와 넓은 의미로 구분하여 그 외연의 차이를 드러내고 있다.
- ② [A]에서 좁은 의미의 법적 의제는 1문단에서 정의된 일반적 의미의 법적 의제와 실질적으로 동일한 것으로 제시된다.
- ③ [A]에서 넓은 의미의 법적 의제는 법의 문언이 변경된 사실을 숨기기 위한 가정을 총칭하는 것으로 정의된다.
- ④ [A]에서 메인은 두 가지 이해 방식의 구분이 법적 의제의 도구적 유용성을 보다 명확히 드러내는 데 기여한다고 본다.
- ⑤ [A]에서 유년기 사회의 사례는 법적 의제가 법 변화에 대한 심리적 저항을 우회하면서도 실질적 법 개선을 달성하는 장치였음을 보여 준다.

21. 뒷글을 읽은 학생들이 <보기>에 대해 보인 반응으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

과거 영국 보통법에서는 '아내가 남편의 면전에서 저지른 범죄는 남편의 강압에 의한 것으로 추정한다.'라는 원칙이 존재하였다. 이에 따르면, 실제로 남편이 아내에게 아무런 강압도 행사하지 않았더라도 아내가 남편 앞에서 범죄를 저질렀다면, 그 범죄는 남편의 강압에 의한 것으로 간주되어 아내는 그 책임을 면할 수 있었다. 이 원칙은 당시 사회에서 아내가 남편에게 종속적인 지위에 있었다는 현실을 반영하여 아내를 보호하기 위한 목적에서 마련된 것이었다. 그러나 19세기 이후 여성의 법적 지위가 향상되면서, 이 원칙은 더 이상 현실에 부합하지 않게 되었고, 결국 1925년에 폐지되었다.

- ① 이 원칙은 실제로 강압이 없었더라도 강압이 있었던 것처럼 법적으로 취급한다는 점에서 좁은 의미의 법적 의제에 해당한다고 볼 수 있겠군.
- ② 이 원칙이 아내의 보호라는 사회적 목적에 기여했다는 점은, 블랙스톤이 말한 바람직한 목표의 제도적 달성에 법적 의제가 기여한 사례로 볼 수 있겠군.
- ③ 이 원칙이 여성의 법적 지위가 향상된 이후에도 계속 유지되었다면, 메인이 말한 성숙한 사회에서 거친 장치를 계속 사용하는 것이 적절치 않다는 지적에 해당하는 사례가 되었을 것이군.
- ④ 이 원칙의 폐지는 법적 의제가 특정 사회 발달 단계에서만 유용하고, 사회 변화에 따라 그 유용성을 잃을 수 있다는 메인의 견해를 뒷받침하는 사례로 볼 수 있겠군.
- ⑤ 이 원칙이 존재하는 동안 벤담의 관점에서는 이를 긍정적으로 평가했을 것인데, 이는 법적 의제가 사회적 약자를 보호하는 데 기여하는 한 정당화될 수 있다고 벤담이 보았기 때문이겠군.

22. 다음은 뒷글에 대한 <보기>이다. ㄱ~ㄷ에 대한 판단으로 옳은 것은?

<보기>

- ㄱ. 메인에 따르면, 법적 의제는 사회 발달의 모든 단계에서 동일한 수준의 유용성을 발휘한다.
- ㄴ. 메인에 따르면, 넓은 의미의 법적 의제 개념에는 해당하지만 좁은 의미의 법적 의제 개념에는 해당하지 않는 경우가 존재할 수 있다.
- ㄷ. 메인에 따르면, 법적 의제의 유용성을 근거로 그것이 근대적 법체계에 더 깊이 정착해야 한다고 주장하는 것은 부당하다.

- ① ㄱ만 옳다.
- ② ㄴ만 옳다.
- ③ ㄱ과 ㄷ이 옳다.
- ④ ㄴ과 ㄷ이 옳다.
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

23. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 상황을 평가한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

병국의 민법은 '동물은 물건으로 본다.'라는 조항을 두고 있었다. 이 조항에 따르면 동물은 법적으로 물건과 동일하게 취급되어 소유권, 매매, 손해배상 등에 관한 물건 관련 법 규정이 동물에게도 그대로 적용되었다. 이 조항은 법체계의 간결성을 위해 동물을 물건의 범주에 포함시킨 것이었다. 그런데 동물 복지에 대한 사회적 인식이 높아지면서 병국은 최근 이 조항을 개정하여 '동물은 물건이 아니다.'라는 규정을 새로 두는 한편, 동물에 대해서는 별도의 특별한 법적 지위를 부여하는 규정을 마련하였다.

- ① 개정 이전의 '동물은 물건으로 본다.'라는 조항은, 실제로 동물이 물건이 아님에도 불구하고 법적으로 물건인 것처럼 취급한다는 점에서 법적 의제에 해당한다고 볼 수 있다.
- ② 개정 이전의 조항은 법체계의 간결성이라는 바람직한 목표에 기여한다는 점에서, 블랙스톤이 말한 법적 의제의 유용성에 부합하는 측면이 있다.
- ③ 동물 복지에 대한 사회적 인식이 높아진 상황에서 기존 조항을 유지하는 것은, 메인의 관점에서 보면 성숙한 사회가 거친 장치에 계속 의존하는 것에 해당할 수 있다.
- ④ 조항의 개정은 법적 의제를 폐지하고 동물에게 별도의 법적 지위를 부여한 것이므로, 법적 의제 대신 법의 명시적 변경을 통해 사회적 필요에 대응한 것으로 볼 수 있다.
- ⑤ 개정 이전의 '동물은 물건으로 본다.'라는 조항은 넓은 의미의 법적 의제에 해당하는데, 이는 법 규칙의 문언은 그대로인 채 실제적 작용만 바뀐 경우이기 때문이다.

24. ㉔와 ㉕의 관계에 대한 분석으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 법적 의제가 필요했던 역사적 조건을 서술하고, ㉕는 그 조건이 사라진 근대 사회에서 법적 의제가 완전히 소멸하였음을 확인하는 기능을 한다.
- ② ㉔는 법적 의제가 법의 변화를 은폐하면서도 실질적 개선을 달성하는 장치로 기능한 역사적 배경을 제시하고, ㉕는 그러한 은폐적 기능이 근대적 법체계에서도 지속되고 있는 현실을 예시한다.
- ③ ㉔는 넓은 의미의 법적 의제의 정의를 구체적 사례로 뒷받침하고, ㉕는 좁은 의미의 법적 의제의 정의를 구체적 사례로 뒷받침한다.
- ④ ㉔와 ㉕는 각각 법적 의제에 대한 벤담의 비판과 블랙스톤의 옹호를 뒷받침하는 사례로 기능한다.
- ⑤ ㉔는 법적 의제가 개념들의 체계적 분류를 저해하는 양상을 보여 주고, ㉕는 그러한 문제를 해결하기 위해 법원이 새로운 규칙을 도입한 사례를 보여 준다.

정답 및 해설

1. 정답: ②

정답 해설: 1문단에서 법적 의제의 일반적 정의를 제시하고, 2문단에서 벤담의 부정적 평가와 블랙스톤의 긍정적 평가를 대비한 뒤, 3~6문단에서 메인의 분석을 중심으로 법적 의제의 유용성과 한계를 논의하고 있다.

오답 해설:

- ① 세 학자의 견해를 절충하는 새로운 이론적 틀을 도출하고 있지 않다. 메인의 견해를 중심으로 논의가 전개될 뿐이다.
- ③ 법적 의제의 역사적 기원을 시간 순서에 따라 서술하고 있지 않다. 정제된 사회와 진보하는 사회의 구분은 시간적 순서라기보다 유형적 구분이다.
- ④ 정제된 사회와 성숙한 사회에 대한 분석이 동등한 비중으로 이루어지고 있지 않다. 진보하는 사회에서의 의제의 역할이 더 비중 있게 다루어진다.
- ⑤ 대안적 법 장치의 필요성을 역설하고 있지 않다. 5문단에서 법적 의제의 한계를 지적하지만, 이를 대체할 구체적 장치를 제안하지는 않는다.

2. 정답: ⑤

정답 해설: 벤담은 법적 의제를 '거짓말'이자 '사기'로 비판하고 있으나, 이것이 법과 사실 사이의 괴리에 대한 인식에서 비롯된 것인지는 지문에 드러나지 않는다. 벤담의 비판은 정의의 관점에서 의제의 기만적 성격을 문제 삼는 것이지, 법과 사실의 괴리를 인정한 위에서의 비판이라고 볼 근거가 없다. 또한 메인이 벤담과 법·사실 괴리 인식을 공유한다는 내용 역시 지문에서 확인되지 않는다.

오답 해설:

- ① 2문단에서 벤담이 정의 실현에 의제를 동원하는 것을 사기에 비유하고 있으므로 적절하다.
- ② 2문단에서 블랙스톤이 '어색하게나마 기여한다'는 표현을 통해 불완전하지만 유용하다고 본 것이 확인된다.
- ③ 5문단에서 메인이 벤담의 비판을 '그의 무지를 드러냈을 뿐'이라고 평가하고 있으므로, 법적 의제의 역사적 기능을 벤담이 파악하지 못했다는 비판에 해당한다.
- ④ 메인은 블랙스톤과 마찬가지로 유용성을 인정하되(3문단), 성숙한 사회에서는 적절치 않다고 본다(5문단).

3. 정답: ④

정답 해설: ㉠에서 '후자'는 진보하는 사회를 가리킨다. 3문단에 따르면 정제된 사회에서는 법이 족쇄로 작용하여 간극이 해소되므로 의제가 조화의 장치로 기능한 것이 아니며, 진보하는 사회에서만 의제가 그러한 역할을 수행하였다. 따라서 ④가 적절하다.

오답 해설:

- ① '문언을 변경하지 않으면서 실제적 작용을 조정하는 방식'은 4문단의 넓은 의미의 법적 의제에 대한 설명이지, ㉠의 내용이 아니다.
- ② '미신적 거부감 완화'는 4문단의 유년기 사회 단계와 관련된 서술이며, ㉠와 직접 연결되지 않는다.
- ③ '개념의 체계적 분류 저해'는 5문단에서 제시된 한계이며, ㉠에는 포함되지 않는다.
- ⑤ '성숙한 사회에서의 한계'는 5문단 ㉠의 내용이며, ㉡는 유용성을 평가하는 데 그친다.

4. 정답: ③

정답 해설: ㉠은 5문단에서 메인이 법적 의제의 유용성을 충분히 인정한 뒤에 '그럼에도 불구하고'라는 양보적 접속을 통해, 성숙한 사회에서는 의제가 거친 장치이므로 더 이상 적절하지 않다는 한계 지적으로 논의를 전환하는 역할을 한다.

오답 해설:

- ① ㉠은 유용성 자체를 전면 부인하는 것이 아니다. 과거의 유용성은 인정하되 성숙한 사회에서의 지속적 활용이 부적절하다는 것이다.
- ② ㉠에서 벤담의 비판을 수용하거나 블랙스톤과 절충하는 논의는 이루어지지 않는다.
- ④ ㉠은 입양의 사례를 통해 성숙한 사회에서의 유효성을 확인하는 것이 아니라, 오히려 성숙한 사회에서의 의제 활용이 적절치 않다는 결론을 제시한다.
- ⑤ ㉠은 개념의 체계적 분류를 가능케 한다는 주장이 아니라, 그것을 저해한다는 한계를 뒷받침하는 전제에 해당한다.

5. 정답: ②

정답 해설: 4문단에 따르면 넓은 의미의 법적 의제는 '법 규칙의 문언은 그대로인 채 그 실제적 작용이 바뀐 역사적 사실을 숨기는' 가정을 충칭한다. 즉, 법 규칙의 문언이 변경되었다는 사실을 공개적으로 선언하는 것이 아니라, 오히려 문언은 그대로 유지하면서 작용의 변화를 은폐하는 방식으로 작동한다.

오답 해설:

- ① 4문단에서 넓은 의미의 법적 의제가 좁은 의미의 법적 의제를 포괄한다고 명시되어 있다.
- ③ 4문단에서 넓은 의미의 법적 의제가 실제적 작용이 바뀐 역사적 사실을 숨기거나 숨기는 데 영향을 주는 가정이라고 설명되어 있다.
- ④ 4문단에서 유년기의 사회 단계에서 법 변화에 대한 미신적 거부감 때문에 법적 의제가 최적화된 장치였다고 서술되어 있다.
- ⑤ 4문단의 내용과 6문단의 사례를 통해, 법이 변하지 않았다는 외관을 유지하면서 실질적 변경을 가능케 하는 기능이 확인된다.

6. 정답: ④

정답 해설: '도모(圖謀)'의 사전적 의미는 '어떤 일을 이루기 위하여 대책과 방법을 세움'이 아니라, '어떤 일을 이루려고 꾀하거나 힘씀'이다. 선지 ㉠은 '도모'를 '대책과 방법을 세움'으로 풀이하여, 계획 수립에 방점을 둔 '강구(講究)'에 가까운 의미로 왜곡하고 있으므로 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① '고수(固守)'는 '차지한 물건이나 형세 따위를 굳게 지킴'이라는 뜻으로 적절하다.
- ② '간주(看做)'는 '상태, 모양, 성질 따위가 그와 같다고 봄'이라는 뜻으로 적절하다.
- ③ '옹호(擁護)'는 '두둔하고 편들어 지킴'이라는 뜻으로 적절하다.
- ⑤ '저해(沮害)'는 '가로막아서 못하게 하거나 해로움을 끼침'이라는 뜻으로 적절하다.

7. 정답: ③

정답 해설: 6문단은 메인이 근대적 법체계에서 법적 의제 활용을 경계했음에도 불구하고 현실에서는 의제가 여전히 작동하고 있으며, 그것이 의제라는 점조차 쉽게 드러나지 않는 경우가 있음을 보여 준다. 법원이 법의 발견이라 주장하면서 실제로는 법을 변경하는 사례가 이에 해당한다.

오답 해설:

- ① 이 사례는 법 규칙의 문언은 그대로인 채 실제적 작용이 바뀐 것이므로 넓은 의미의 법적 의제에 해당한다. 좁은 의미에만 해당한다는 서술은 적절하지 않다.
- ② 법원이 기존 법으로부터 규칙을 발견할 뿐이라 주장하는 것은 법 변경 사실을 은폐하는 것이지, 문언 불변을 공식적으로 확인하는 절차가 아니다.
- ④ 이 사례는 메인이 의제 활용을 권장하는 근거가 아니라, 그의 경계에도 불구하고 현실에서 의제가 작동하고 있음을 보여 주는 것이다.
- ⑤ 옛 법이 폐지되었다는 것은 법적 의제가 안정성 유지에 실패했음을 보여 주는 것이 아니라, 의제가 법 변경의 사실을 은폐하고 있음을 보여 주는 것이다.

8. 정답: ④

정답 해설: <보기>에서 미성년자의 법률 행위를 특별히 보호하기 위해 민법이 도입한 것은 법정 대리인의 동의 제도와 취소 제도이다. 성년 의제 규정은 오히려 이러한 보호 제도의 적용을 배제하여 미성년 기혼자가 단독으로 유효한 법률 행위를 할 수 있게 하는 것이므로, 미성년자 보호를 위한 수단이라거나 법정 대리인 동의 제도와 동일한 목적을 추구한다고 볼 수 없다.

오답 해설:

- ① 3문단에서 법적 의제가 사회적 필요와 법 사이의 거리를 좁히는 기능을 한다고 서술되어 있고, <보기>에서 혼인한 미성년자의 독립적 법률행위를 가능케 하는 것이 성년 의제의 기능이다.
- ② 성년 기준이 20세에서 19세로 낮아짐에 따라, 성년 의제의 적용 대상인 18세 이상 미성년 기혼자와 실제 성년 사이의 간격이 좁아져 불일치 폭이 줄었다.
- ③ 5문단에서 메인이 법적 의제가 개념들의 체계적 분류를 저해한다고 지적하고 있으므로, 성년 의제로 인해 성년의 법적 조건이 일관되게 기술되기 어려워질 수 있다는 추론은 적절하다.
- ⑤ 4문단에서 좁은 의미의 법적 의제가 사실에 부합하지 않는 진술에 법적 힘이 가해진 것이라고 정의되어 있으므로, 실제 성년이 아닌 사람을 성년자로 간주하는 것은 이에 해당한다.

9. 정답: ④

정답 해설: [A]의 벤담은 법적 의제를 해롭고 비열한 거짓말이라 비판하며 그것이 정의 실현과 양립할 수 없다는 부정적 결론에 이르고 있다. 그러나 [B]의 메인은 법적 의제가 진보하는 사회에서 사회와 법의 조화를 이끌어 내는 유용한 장치였다고 평가하고 있으므로, 양자가 '동일한 비판적 결론'에 이르는 서술은 적절하지 않다. 메인이 의제의 한계를 인정하는 것은 [B]가 아니라 5문단의 내용이다.

오답 해설:

- ① 벤담은 의제를 '비열한 거짓말', '사기'에 비유하며 도덕적 관점에서 비판하고 있다.
- ② 블랙스톤은 '어색하게나마 기여한다'고 하여 형식적 불완전성을 인정하면서도 유용성을 강조하고 있다.
- ③ [B]에서 메인은 진보하는 사회에서 법이 뒤처질 때 법적 의제가 조화를 이끌어 냈다고 평가하고 있다.
- ⑤ [A]에서 벤담과 블랙스톤은 법적 의제가 사실과 다른 것을 법적으로 취급한다는 동일한 특성에 대해 상반된 평가를 내리고 있으며, [B]에서 메인은 이를 역사적 맥락 안에서 재평가하고 있다.

10. 정답: ③

정답 해설: 4문단에 따르면 유년기의 사회 단계에서 사람들은 법이 변한다는 것에 대해 '미신적인 거부감'을 지니고 있었기 때문에, 법의 변화를 명시적으로 선언하는 것이 오히려 불가능했다. 그래서 법적 의제가 법이 흔들림 없이 자리를 지키고 있다는 믿음을 심어 주는 최적화된 장치로 기능한 것이다. 따라서 법 변화의 명시적 선언이 가능했기 때문에 의제가 불필요했다는 것은 메인의 견해와 정반대이다.

오답 해설:

- ① 5문단에서 메인은 유용성을 인정하되 법체계 속에 뿌리내리는 것에는 반대하고 있다.
- ② 4문단에서 넓은 의미의 법적 의제 개념을 통해 도구적 유용성이 보다 명확히 드러난다고 서술하고 있다.
- ④ 5문단에서 입양이라는 의제가 세대 단절로 인한 소멸 위기 극복과 문명 기반 축적에 기여했다고 평가하고 있다.
- ⑤ 5문단에서 법적 의제가 개념들의 체계적 분류를 저해한다는 문제점을 구체적으로 지적하고 있다.

11. 정답: ④

정답 해설: 4문단에 따르면 ㉠(좁은 의미의 법적 의제)은 '사실에 부합하지 않는 진술이 부인되지 않도록 법적인 힘이 가해진 것'이며, 법 규칙의 문언 자체가 변경되는 것을 전제로 하지 않는다. 오히려 ㉡(넓은 의미의 법적 의제)이 '법 규칙의 문언은 그대로인 채 그 실제적 작용이 바뀐 역사적 사실을 숨기는 가장'인데, ㉣는 ㉠이 문언 변경을 전제로 한다고 하여 ㉠의 정의를 잘못 기술하고 있다.

오답 해설:

- ① 4문단에서 ㉠의 작동 방식과 ㉡의 포괄 범위를 각각 정확히 기술하고 있다.
- ② 4문단에서 ㉠이 일반적 의미의 법적 의제와 별반 다르지 않고, ㉠이 ㉡을 포괄하는 상위 개념임이 확인된다.
- ③ 4문단에서 ㉠이 ㉡을 포괄한다고 명시되어 있으므로, ㉠에 해당하는 사례가 ㉡에도 해당할 수 있다.
- ⑤ 4문단에서 메인이 이 같은 이해 방식, 즉 ㉡의 관점을 통해 도구적 유용성이 보다 명확히 드러난다고 서술하고 있다.

12. 정답: ③

정답 해설: ③는 5문단에서 메인이 법적 의제가 근대적 법체계에서 '개념들의 체계적 분류를 저해하는 문제점'을 지닌다고 지적한 직후에 등장하는 사례이다. 판사가 동일한 혼인에 대해 x라는 목적에서는 유효, y라는 목적에서는 무효라고 선언하는 상황은 혼인이라는 하나의 법적 개념이 목적에 따라 상반된 판단을 받게 되는 것으로, 개념의 일관된 체계화가 방해받는 구체적 양상을 보여 준다.

오답 해설:

- ① ②는 유년기 사회의 역사적 사례가 아니라 영미 법정의 가상적 사례로서, 근대적 법체계에서의 개념 분류 저해를 예시하는 것이다.
- ② ②는 넓은 의미의 법적 의제 개념의 필요성을 뒷받침하기 위한 사례가 아니라, 법적 의제가 초래하는 체계적 혼란을 보여 주기 위한 사례이다.

④ ②는 블랙스톤의 입장을 뒷받침하는 것이 아니라, 메인 자신이 법적 의제의 문제점을 지적하기 위해 제시한 사례이다.

⑤ ②는 진보하는 사회에서의 조화 기능을 보여 주는 것이 아니라, 근대적 법체계에서 의제가 야기하는 개념적 혼란을 보여 준다.

13. 정답: ③

정답 해설: 3문단에 따르면, 정체된 사회에서는 법이 문명의 발달에 '족쇄로 작용함으로써' 간극이 해소된다. 이는 법이 사회 변화를 억제하여 사회가 법 수준에 머무르게 됨으로써 결과적으로 양자 사이의 거리가 사라지는 것을 의미한다. 반면 진보하는 사회에서는 법이 끊임없이 변화에 적응함으로써 간극이 메워진다.

오답 해설:

- ① 진보하는 사회에서 법적 의제를 '통해서만' 간극이 해소된다는 것은 적절하지 않다. 지문은 법적 의제를 '장치 중의 하나'라고 서술하고 있다.
- ② 정체된 사회와 진보하는 사회의 특징이 서로 뒤바뀌어 서술되어 있다.
- ④ 정체된 사회에서는 법적 의제가 핵심적 장치로 기능한다는 서술이 지문에 없다. 법적 의제가 활용되는 맥락은 진보하는 사회이다.
- ⑤ 미신적 거부감은 유년기 사회의 특성으로 서술되어 있을 뿐, 정체된 사회의 특성으로 제시된 것이 아니다. 또한 진보하는 사회에서 거부감이 사라졌다는 서술도 없다.

14. 정답: ⑤

정답 해설: 갑국의 사례에서 법원은 기존 조문에 내재된 의미를 발견한 것이라 설명하고 있는데, 이는 근대적 법체계에서 법적 의제가 여전히 작동하고 있는 현실을 보여 주는 것이다(6문단). 유년기 사회에서 법 변화에 대한 미신적 거부감을 해소하기 위해 활용된 양상과는 맥락이 다르다. 갑국은 항공기 기술이라는 현대적 상황에서 법의 재해석이 이루어진 것이므로, 이를 유년기 사회의 '전형적인 양상'이라 보는 것은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 갑국의 법원은 법 규칙의 문언은 그대로인 채 실제적 작용을 변경하고, 그 사실을 '의미의 발견'이라는 명목으로 은폐하고 있으므로 넓은 의미의 법적 의제에 해당한다.
- ② 6문단에서 법원이 기존 법으로부터 규칙을 발견할 뿐이라 주장하지만 실제로는 법을 변경한 것으로 평가되는 상황이 제시되어 있고, 갑국의 사례가 이에 정확히 부합한다.
- ③ 을국은 새로운 조문을 명시적으로 제정하여 기존 법을 공식 개정한 것이므로, 사실을 숨기거나 숨기는 데 영향을 주는 가정에 해당하지 않아 법적 의제로 보기 어렵다.
- ④ 갑국은 6문단의 사례와 같이 의제가 근대적 법체계에서도 작동하는 경우이고, 을국은 의제에 의존하지 않고 법을 명시적으로 개선한 경우이다.

15. 정답: ③

정답 해설: 5문단에서 메인은 입양이라는 의제가 세대 단절로 인한 소멸 위기를 극복하고 문명의 기반을 축적하는 데 핵심적이었다고 말하면서 법적 의제의 역사적 유용성을 최대한으로 인정한다. 그러나 바로 이어서 '그럼에도 불구하고' 성숙한 사회에서는 의제가 적절치 않다는 결론을 제시한다. 이처럼 유용성을 극대화한 뒤 양보적으로 전환하는 구조는, 반대되는 결론의 설득력을 강화하는 수사적 전략에 해당한다.

오답 해설:

- ① 입양 사례는 성숙한 사회에서의 유효성을 논증하기 위한 것이 아니라, 과거의 유용성을 인정하되 성숙한 사회에서는 적절치 않다는 결론으로 전환하기 위한 것이다.
- ② 입양은 개념의 체계적 분류를 저해하는 사례로 활용된 것이 아니라, 법적 의제의 역사적 유용성을 보여 주는 사례로 활용되었다.
- ④ 벤담의 비판이 타당함을 뒷받침하기 위한 것이 아니라, 오히려 벤담의 비판이 부당함을 보여 주는 맥락에서 제시되었다.
- ⑤ 입양 사례는 넓은 의미와 좁은 의미의 비교를 위해 제시된 것이 아니라, 의제의 역사적 기여를 강조하기 위해 제시되었다.

16. 정답: ②

정답 해설: <보기>의 풀러는 법 규칙의 문언이 고정되어 있는 한 문언과 사회적 현실 사이의 간극은 '반복적으로 발생할 수밖에 없다'고 보며, 이때 법적 의제는 문언의 안정성을 훼손하지 않으면서 법의 실질적 내용을 갱신할 수 있게 해 주는

고유한 사고 도구라고 주장한다. 따라서 메인이 법적 의제를 특정 사회 발달 단계에 한정된 과도기적 장치로 보는 것은, 문언과 현실 사이의 간극이 사회 발달 단계와 무관하게 지속적으로 발생한다는 점을 간과한 것이라고 비판할 수 있다.

오답 해설:

- ① <보기>는 좁은 의미와 넓은 의미의 구분 자체를 비판하고 있지 않다. 폴러의 비판은 의제를 과도기적 장치로 한정하는 시각에 대한 것이다.
- ③ 폴러의 주장은 법적 의제가 과거에만 유효했다는 것이 아니라, 언제나 필요로 하는 도구라는 것이다. 따라서 메인의 입양 사례 강조가 폴러와 상충한다는 서술은 적절하지 않다.
- ④ 폴러는 법적 의제의 본질적 속성을 부정하는 것이 아니라 인정하는 입장이다. 따라서 메인과 폴러가 동일한 오류를 범한다는 서술은 적절하지 않다.
- ⑤ 폴러의 관점에서 법적 의제의 개념 분류 저해는 의제를 활용하지 않아야 할 이유가 아니라, 법 발전에 수반되는 불가피한 측면으로 이해될 것이다.

17. 정답: ②

정답 해설: 윗글은 1문단에서 법적 의제의 개념을 정의하고, 2문단에서 벤담과 블랙스톤의 상반된 평가를 소개하며, 3~6문단에서 메인의 분석을 중심으로 법적 의제의 역사적 유용성과 근대적 법체계에서의 한계를 다루고 있다. 따라서 글의 중심 화제는 법적 의제의 개념, 평가, 유용성과 한계이다.

오답 해설:

- ① 벤담과 블랙스톤 사이의 논쟁 과정이 아니라, 양자의 평가를 소개한 뒤 메인의 분석으로 넘어가는 구조이다. 논쟁의 귀결이 제시되지도 않는다.
- ③ 정제된 사회에서 진보하는 사회로의 이행 과정이 글의 중심 화제가 아니다. 두 유형의 사회는 법적 의제의 기능을 설명하기 위한 배경으로 제시될 뿐이다.
- ④ 메인의 분류 체계에 대한 비판적 검토는 글에서 이루어지지 않는다. 메인의 분류는 소개될 뿐 비판의 대상이 되지는 않는다.
- ⑤ 법적 의제가 근대적 법체계에서 퇴장했다는 서술은 없다. 오히려 6문단에서 의제가 여전히 작동하고 있음이 제시된다.

18. 정답: ②

정답 해설: 5문단에서 메인은 법적 의제의 역사적 유용성을 충분히 인정한 뒤, 그것이 '분명 거친 장치'이므로 성숙한 사회에서 여전히 활용하는 것은 적절치 않다고 말한다. ①은 법적 의제가 사실이 아닌 것을 사실로 취급하는 방식으로 작동하기에 정밀하지 못한 수단이라는 인식을 담고 있으며, 이것이 성숙한 사회에서의 지속적 활용에 대한 부정적 판단의 직접적 근거로 기능한다.

오답 해설:

- ① ①은 진보하는 사회에서의 부적합성이 아니라, 성숙한 사회에서의 부적합성을 나타낸다. 3문단에서 진보하는 사회에서 법적 의제가 조화를 이끌어 내는 장치로 기능했다고 평가하고 있다.
- ③ 메인은 벤담의 비판에 동의하지 않는다. 5문단에서 벤담의 비판이 그의 무지를 드러냈을 뿐이라고 말하고 있다. ①은 벤담의 '해롭고 비열하다'는 도덕적 비판과는 다른 맥락의 표현이다.
- ④ ①은 좁은 의미와 넓은 의미의 체계성 차이에 관한 것이 아니라, 법적 의제 전반의 정교성 부족에 관한 표현이다.
- ⑤ ①은 법적 의제가 일관되게 정교했음을 역설적으로 부정하는 것이 아니라, 그것이 태생적으로 거친 수단임을 직접적으로 규정하는 표현이다.

19. 정답: ③

정답 해설: 가정은 '진보하는 사회에서' 법적 의제 이외의 수단이 충분했다면이라는 조건이다. 그러나 벤담의 비판은 법적 의제의 도덕적 성격 자체에 대한 것이므로, 법적 의제가 실제로 활용되었는지 여부와 무관하게 제기될 수 있다. 2문단에서 벤담은 정의를 실현하는 일에 의제를 '동원하는 것' 자체를 사기에 비유하고 있으므로, 의제가 존재하거나 활용 가능한 이상 비판이 제기될 여지가 있다. 따라서 '제기될 필요가 없었을 것'이라는 추론은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 가정에 따르면 다른 제도적 수단이 충분하므로, 법적 의제 이외의 수단으로 간극이 메워졌을 것이라는 추론은 적절하다.
- ② 다른 수단이 충분히 갖추어져 있었다면, 조화를 이끌어 내는 장치들 중 법적 의제의 비중이 줄어들었을 것이라는 추론은 적절하다.
- ④ 가정은 '진보하는 사회'에 한정된 것이고, 4문단에서 유년기 사회의 미신적 거부감은 별도의 맥락이므로, 유년기 사회에서 법적 의제가 여전히 필요했을 가능성은 남는다.

⑤ 이 가정은 진보하는 사회에서의 대안적 수단에 관한 것이지만, 성숙한 사회에서 법적 의제가 야기하는 개념 분류 저해 문제와는 별개이다. 법적 의제가 성숙한 사회에서도 사용될 경우 동일한 문제가 발생할 수 있다.

20. 정답: ③

정답 해설: 4문단에 따르면, 넓은 의미의 법적 의제는 '법 규칙의 문언은 그대로인 채 그 실제적 작용이 바뀐 역사적 사실을 숨기거나 숨기는 데 영향을 주는 일체의 가정'을 총칭한다. 즉, 숨겨지는 것은 '문언이 변경된 사실'이 아니라 '실제적 작용이 바뀐 사실'이다. ③은 '법의 문언이 변경된 사실을 숨기기 위한 가정'이라고 하여, 숨김의 대상을 잘못 기술하고 있다.

오답 해설:

- ① 4문단에서 좁은 의미와 넓은 의미의 구분이 외연의 차이를 드러내기 위한 것임이 확인된다.
- ② 4문단에서 좁은 의미의 법적 의제가 일반적 의미의 법적 의제와 '별반 다르지 않다'고 서술되어 있다.
- ④ 4문단에서 메인이 이 같은 이해 방식을 통해 도구적 유용성이 보다 명확히 드러난다고 서술하고 있다.
- ⑤ 4문단에서 유년기 사회에서 법 변화에 대한 미신적 거부감을 우회하면서도 실질적 개선을 달성한 장치로 법적 의제가 기능했음이 서술되어 있다.

21. 정답: ⑤

정답 해설: 2문단에서 벤담은 법적 의제를 '가장 해롭고 비열한 거짓말'이라 비판하며, 정의 실현에 의제를 동원하는 것을 사기에 비유하고 있다. 벤담의 입장에서 법적 의제가 사회적 약자를 보호하는 데 기여하더라도 그것이 사실이 아닌 것을 사실로 취급하는 기만적 수단이라는 비판을 철회할 근거가 지문에 제시되어 있지 않다. 따라서 벤담이 이 원칙을 긍정적으로 평가했을 것이라는 반응은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 실제로 강압이 없었더라도 강압이 있었던 것처럼 법적으로 취급한다는 점에서, 사실에 부합하지 않는 진술에 법적 힘이 가해진 좁은 의미의 법적 의제에 해당한다.
- ② 아내 보호라는 사회적 목적에 기여했다는 점은, 블랙스톤이 말한 바람직한 목표의 제도적 달성에 법적 의제가 기여한 사례에 부합한다.
- ③ 여성의 법적 지위가 향상된 성숙한 사회에서 이 원칙이 계속 유지되었다면, 거친 장치에 계속 의존하는 것이 적절치 않다는 메인의 지적에 해당하는 사례가 된다.
- ④ 이 원칙이 사회 변화에 따라 폐지된 것은, 법적 의제가 특정 단계에서만 유용하고 사회 변화에 따라 유용성을 잃을 수 있다는 메인의 견해를 뒷받침한다.

22. 정답: ④

정답 해설:

- ㄱ — 틀림. 메인은 법적 의제가 사회 발달의 '특정 단계'에서 유효했다고 보며, 성숙한 사회에서는 적절치 않다고 본다. 따라서 모든 단계에서 동일한 수준의 유용성을 발휘한다고 보지 않는다.
- ㄴ — 옳음. 넓은 의미의 법적 의제에는 좁은 의미의 법적 의제가 포괄되므로, 넓은 의미에는 해당하지만 좁은 의미에는 해당하지 않는 경우가 존재할 수 있다. 6문단의 사례처럼 법 규칙의 문언은 그대로인 채 실제적 작용이 바뀐 사실을 숨기는 경우가 이에 해당한다.
- ㄷ — 옳음. 5문단에서 메인은 유용성을 근거로 법적 의제가 법체계 속에 뿌리내릴 수 있어야 한다고 보는 견해에 반대한다고 분명히 밝히고 있다.

23. 정답: ⑤

정답 해설: 가정 이전의 '동물은 물건으로 본다.'라는 조항은 법 규칙의 문언 자체가 '동물은 물건으로 본다.'라고 명시적으로 선언하고 있는 것이지만, 문언은 그대로인 채 실제적 작용만 바뀐 경우가 아니다. 이 조항은 사실이 아닌 것(동물이 물건임)을 법적으로 취급하도록 직접 규정한 것이므로, 좁은 의미의 법적 의제에 가깝다. 넓은 의미의 법적 의제는 법 규칙의 문언은 그대로인 채 실제적 작용이 바뀐 사실을 숨기는 경우를 말하므로, 이 조항이 넓은 의미의 법적 의제에 해당한다고 보면서 그 이유를 '문언은 그대로인 채 실제적 작용만 바뀐 경우'라고 설명하는 것은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 실제로 동물은 물건이 아님에도 법적으로 물건인 것처럼 취급하는 것이므로,

사실에 부합하지 않는 진술에 법적인 힘을 가한 법적 의제에 해당한다.

- ㉒ 법체계의 간결성이라는 바람직한 목표에 기여한다는 점에서, 블랙스톤이 말한 제도적 달성에 어색하게나마 기여하는 유용한 수단이라는 평가에 부합한다.
- ㉓ 동물 복지 인식이 높아진 사회에서 기존 조항을 유지하는 것은, 5문단에서 메인이 말한 성숙한 사회가 거친 장치에 계속 의존하는 상황에 해당할 수 있다.
- ㉔ 조항을 개정하여 동물에게 별도의 법적 지위를 부여한 것은 법적 의제를 폐지하고 명시적 입법으로 대응한 것이므로, 의제 대신 법의 명시적 변경을 통해 사회적 필요에 대응한 것으로 볼 수 있다.

24. 정답: ㉔

정답 해설: ㉓는 4문단에서 유년기 사회에서 사람들이 법 변화에 대한 미신적 거부감을 지니고 있어서, 실제로는 법을 변경하면서도 법이 그대로라는 믿음을 심어 줘야 했다는 역사적 조건을 서술한다. 이는 법적 의제가 법 변화의 사실을 은폐하면서 실질적 개선을 달성하는 장치로 기능했음을 보여 준다. ㉔는 6문단에서 근대적 법체계의 현실에서, 법원이 기존 법의 발견을 주장하면서 실제로는 법을 변경하는 상황을 제시한다. 이는 법 변화를 은폐하는 의제의 기능이 근대에서도 지속되고 있음을 예시한다. 따라서 ㉓와 ㉔는 은폐적 기능의 역사적 배경과 근대적 지속이라는 관계를 형성한다.

오답 해설:

- ㉑ ㉓는 법적 의제가 소멸했음을 확인하는 것이 아니라, 오히려 근대적 법체계에 서도 여전히 작동하고 있음을 보여 주는 것이다.
- ㉒ ㉓는 넓은 의미의 법적 의제의 정의를 뒷받침하는 사례라기보다 유년기 사회에서 의제가 필요했던 배경을 설명하는 것이고, ㉔는 좁은 의미가 아닌 넓은 의미의 법적 의제에 가까운 사례이다.
- ㉔ ㉓는 벤담의 비판을, ㉔는 블랙스톤의 옹호를 뒷받침하기 위한 것이 아니다. 양자 모두 메인의 분석 맥락에서 제시된 것이다.
- ㉓ ㉓는 개념 분류 자체가 아니라 유년기 사회에서의 법적 의제의 필요성을 설명하는 것이고, ㉔에서 법원이 새로운 규칙을 도입한 것은 체계적 분류 문제를 해결하기 위한 것이 아니라 의제가 은폐적으로 작동하는 양상을 보여 주는 것이다.